

Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13

- Số hiệu: 78/2015/QH13
- Cơ quan ban hành: Quốc hội
- Ngày ban hành: 19/06/2015
- Hiệu lực: 01/01/2016
- Nguồn tham chiếu: <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-nghia-vu-quan-su-2015-282383.aspx>
- Ghi chú: Văn bản gốc; đã được sửa đổi, bổ sung (đặc biệt bởi Luật 98/2025/QH15). Tham chiếu kèm Văn bản hợp nhất 80/VBHN-VPQH (2025).

Nội dung cốt lõi phục vụ quản lý NVQS

Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

- Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ.
- Độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.
- Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ (tóm tắt)

Tạm hoãn (khoản 1), gồm các trường hợp điển hình:

- Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận Hội đồng khám sức khỏe.
- Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; gia đình bị thiệt hại nặng do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh được UBND cấp xã xác nhận.
- Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.
- Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ (và các trường hợp liên quan theo Luật).
- Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học/cao đẳng hệ chính quy (một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo).
- Dân quân thường trực (bổ sung liên quan Luật Dân quân tự vệ).

Miễn gọi nhập ngũ (khoản 2), gồm các trường hợp điển hình:

- Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.
- Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ.
- Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh / người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
- Người làm công tác cơ yếu không phải quân nhân, Công an nhân dân.
- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong công tác vùng đặc biệt khó khăn từ 24 tháng trở lên.

Lưu ý:

- Hết lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

- Thuộc diện tạm hoãn/miễn nếu tình nguyện vẫn có thể được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

Điều 42. Thẩm quyền

- Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định tạm hoãn / miễn gọi nhập ngũ đối với công dân theo Điều 41.